

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7316/2553

นางกิมม่วย กิจเจริญ กับพวก
นายสมศักดิ์ จันทร์มณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง, มาตรา 323

เมื่อมีการวางเงินที่ศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบว่าเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษานำมาวางที่ศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารับไป เมื่อมีการดำเนินการแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบแล้ว หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่มารับเงินไป ภายในห้าปีนับแต่วันที่วางเงิน เงินค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดิน แต่คดีนี้หลังจากจำเลยที่ 3 นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ปรากฏว่าศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบว่าเงินที่จำเลยที่ 3 นำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา เงินที่นำมาวางดังกล่าวจึงยังไม่เป็นเงินที่ค้างจ่ายอยู่ที่ศาลชั้นต้นที่ผู้มีสิทธิต้องเรียกเอาเสียภายในห้าปีตามมาตรา 323 เงินดังกล่าวจึงยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อโจทก์ทั้งสามได้เรียกเอาแล้ว ศาลชั้นต้นจึงต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสาม ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 340,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวไม่เกิน 100,000 บาท ชำระเงินจำนวน 91,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 และชำระเงินจำนวน 120,000 บาท แก่โจทก์ที่ 3 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินทั้งหมดนับแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 ซึ่งเป็นวันละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ แก่โจทก์ทั้งสาม ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 จำเลยที่ 3 วางเงินต่อศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงิน 448,288.45 บาท

วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 เจ้าหน้าที่รายงานผู้พิพากษาว่าคดีถึงที่สุดแล้วและเงินจำนวน 448,288.45 บาท ที่จำเลยที่ 3 วางศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาค้างอยู่เกินกว่า 5 ปี ผู้มีสิทธิขอรับไม่ได้ยื่นขอรับเงิน ซึ่งครบกำหนดที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 ผู้พิพากษามีคำสั่งให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2547

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสาม ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 จำเลยที่ 3 นำเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษามาวางที่ศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "เสนอนวันนี้ รับไว้ลงบัญชี นำฝากตามระเบียบ" การวางเงินดังกล่าวไม่มีการแจ้งให้โจทก์ทั้งสามทราบ ต่อมาวันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ศาลชั้นต้นมี

คำสั่งให้นำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของแผ่นดิน เนื่องจากเป็นเงินค้างจ่ายในศาล
เกินกว่า 5 ปี พิจารณาแล้ว คดีมีปัญหาสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า เงินที่จำเลยที่ 3
นำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวเป็นเงินค้างจ่ายที่โจทก์ทั้งสามต้อง
เรียกเอาภายในห้าปีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 323 หรือไม่
เห็นว่า เมื่อมีการวางเงินที่ศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว
ศาลชั้นต้นมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบว่ามีเงินที่ลูกหนี้ตาม
คำพิพากษานำมาวางที่ศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารับไป เมื่อมีการดำเนิน
การแจ้งให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบแล้ว หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่มารับเงิน
ไปภายในห้าปีนับแต่วันที่วางเงิน เงินค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดิน
แต่คดีนี้หลังจากจำเลยที่ 3 นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้
ตามคำพิพากษาแล้ว ปรากฏว่าศาลชั้นต้นยังมิได้มีคำสั่งหรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อ
ให้โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทราบว่ามีเงินที่จำเลยที่ 3 นำมาวาง
ศาลเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา เงินที่นำมาวางดังกล่าวจึงยังไม่เป็นเงินที่ค้างจ่าย
อยู่ที่ศาลชั้นต้นที่ผู้มียุติต้องเรียกเอาเสียภายในห้าปีตามมาตรา 323 เงินดังกล่าวจึง
ยังไม่ตกเป็นของแผ่นดิน และเมื่อโจทก์ทั้งสามได้เรียกเอาแล้วศาลชั้นต้นจึงต้องจ่าย
เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ทั้งสาม ปัญหาดังกล่าวนี้น่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัย และเมื่อได้
วินิจฉัยในปัญหานี้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ทั้งสามต่อไป"

พิพากษากลับ ให้โจทก์ทั้งสามมีสิทธิรับเงินจำนวน 448,288.45 บาท ที่จำเลย
ที่ 3 นำมาวางเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลในชั้นนี้ให้
เป็นพับ

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-ศิริชัย จิระบุญศรี-มนตรี ยอดปัญญา)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่จำเลยนำเงินไปวางต่อศาลเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาจะถือว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินค้ำจ่ายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 323 ตั้งแต่เมื่อใด คำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักมาตลอดว่านับแต่จำเลยนำเงินไปวางต่อศาล เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6438/2547 เงินที่จำเลยนำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษานั้น ย่อมเป็นเงินที่ค้ำจ่ายอยู่ในศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 323 ซึ่งโจทก์ในฐานะผู้มีสิทธิเรียกร้องเอาเงินดังกล่าวจะต้องเรียกเอาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จำเลยนำเงินมาวางศาล อันเป็นวันที่โจทก์มีสิทธิที่จะเรียกเอาเงินนั้นได้เพราะคดีถึงที่สุดแล้วหาใช่นับจากวันที่ที่โจทก์ได้รู้ว่ามี การวางเงินไม่ โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ไม่ทราบจำเลยได้นำเงินมาวางศาลเมื่อใดไม่ได้ เมื่อโจทก์มิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวภายใน 5 ปี เงินจำนวนนี้จึงตกเป็นของแผ่นดิน และโจทก์เป็นอันสิ้นสิทธิที่จะขอรับไป แม้เงินจำนวนดังกล่าวยังคงเก็บรักษาไว้ที่ศาลชั้นต้นก็หาทำให้โจทก์มีสิทธิที่จะขอรับเงินดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีคำวินิจฉัยในแนวเดียวกันคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5323/2533 และ 2873/2550 เป็นต้น คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยแตกต่างไปจากแนวเดิม โดยพิจารณาว่าโจทก์รู้หรือไม่ว่ามี การวางเงินแล้ว และเป็นหน้าที่ศาลต้องแจ้งถึงการวางเงินให้แก่โจทก์ทราบผลกระทบจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้คือ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยชำระเงินต่อโจทก์ โจทก์มีหน้าที่บังคับคดีภายใน 10 ปี ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 271 จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะติดตามว่าจำเลยชำระหนี้หรือไม่ หากยังไม่ชำระหนี้ก็ต้องขอคำบังคับต่อศาล และหากจำเลยยังไม่

ชำระหนี้ก็ต้องขอหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปติดตามยึดทรัพย์สินของ
จำเลยมาขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะ
ติดตามว่าจำเลยนำเงินมาวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วหรือไม่ หาใช่หน้าที่ศาลที่
ต้องแจ้งแก่โจทก์ไม่ มิฉะนั้นจะกลายเป็นศาลต้องคอยประทับประคองโจทก์ 2.
เป็นการเพิ่มภาระแก่ศาลและเจ้าหน้าที่ กล่าวคือศาลต้องออกหมายแจ้งให้โจทก์
ทราบ เจ้าหน้าที่ก็ต้องพิมพ์หมาย แล้วนำหมายไปส่งแก่โจทก์โดยถือเป็นหมายศาลผู้
ส่งไม่ได้คำสั่ง ซึ่งในภาวะปัจจุบันงานค่อนข้างล้นมืออยู่แล้ว หากพิจารณาข้อเท็จจริง
ในคดีนี้จะเห็นว่า จำเลยนำเงินไปวางศาลวันที่ 3 กรกฎาคม 2541 นับถึงวันที่ 6
พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งให้เงินตกเป็นของแผ่นดินนั้นเป็นเวลา
เกือบ 6 ปี แสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่เอาใจใส่ในการบังคับคดีจึงเป็นความผิดของโจทก์
เอง โจทก์จึงสันนิษฐานที่จะขอรับเงินดังกล่าวแล้ว ศิริชัย วัฒนโยธิน